

# Análisis filosófico-jurídico del caso Ayotzinapa

Reporte base para presentación  
A DISTANCIA DE MÉXICO

**Alumno:** Martín Jonathan de la Cruz  
**Matrícula:** ES2611202040  
**Profesor:** Reyna Patricia  
González Rodríguez

Fecha de realización: 10 de agosto de 2026  
Roma Norte, Ciudad de Mexico

## Resumen

**Objetivo:** Analizar el caso Ayotzinapa desde la Filosofía del Derecho para identificar cómo se relacionan derecho, moral, dignidad humana y responsabilidad estatal cuando una violación grave a derechos humanos revela la distancia entre la validez formal de las normas y su eficacia real de protección.

**Postura de análisis:** La posición que guía este reporte es que el caso Ayotzinapa no debe leerse sólo como expediente penal o como incumplimiento administrativo, sino como una prueba filosófico-jurídica del límite moral del poder. Cuando el Estado no protege la libertad, la integridad, la verdad y la justicia, el problema no es únicamente de ilegalidad; también es de legitimidad jurídica, porque el derecho deja de operar como garantía de la dignidad humana y pierde fuerza como sistema de control frente al abuso.

# Índice de Contenidos

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                      | <b>1</b> |
| <b>2. El caso ante el criterio jurídico</b> | <b>1</b> |
| 2.1. Contexto y problema . . . . .          | 1        |
| 2.2. Análisis conceptual . . . . .          | 2        |
| 2.3. Aplicación jurídica . . . . .          | 3        |
| <b>3. Postura personal</b>                  | <b>4</b> |
| <b>4. Conclusión</b>                        | <b>5</b> |
| <b>Referencias</b>                          | <b>6</b> |

# 1. Introducción

Los casos límite exhiben con crudeza qué clase de derecho opera realmente en un Estado. Mientras la Constitución y las leyes prometen libertad, seguridad jurídica, dignidad y acceso a la justicia, los hechos graves permiten comprobar si esas promesas funcionan como garantías o si se quedan en un plano declarativo. Ahí aparece la utilidad real de la Filosofía del Derecho: no sólo preguntar qué normas existen, sino revisar qué justifica su autoridad, qué relación guardan con la moral y en qué momento el poder pierde legitimidad por traicionar los fines que dice proteger (Ruiz Rodríguez, 2009, Rojas-González, 2018).

Aunque la planeación se orienta a una presentación, este reporte se construye como base argumentativa para esa exposición: organiza el caso, delimita el problema filosófico-jurídico, vincula fuentes teóricas con normas vigentes y deja una postura clara para su posterior síntesis oral o visual. El caso seleccionado es Ayotzinapa porque concentra una pregunta decisiva para la formación jurídica: ¿qué ocurre cuando el propio aparato estatal, por acción, omisión o encubrimiento, deja de operar como garantía y se convierte en fuente de vulneración? La pregunta importa porque obliga a pasar del discurso jurídico al funcionamiento real del sistema (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2024).

La posición que guía este trabajo es que Ayotzinapa debe analizarse como un punto de cruce entre validez jurídica, responsabilidad ética y legitimidad institucional. Desde esta perspectiva, el problema central no consiste sólo en enlistar derechos afectados, sino en explicar por qué la desaparición de personas y la insuficiencia de verdad y justicia muestran una ruptura del vínculo entre derecho, moral pública y dignidad humana. Ese es el núcleo del análisis: cuando el sistema falla justo donde debería proteger con mayor firmeza, el problema ya no es marginal; es estructural.

## 2. El caso ante el criterio jurídico

### 2.1. Contexto y problema

El caso Ayotzinapa se refiere a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La relevancia del caso no descansa únicamente en la magnitud del daño, sino en que el episodio exhibe privación ilegal de la libertad, riesgo extremo para la vida e integridad, afectación prolongada a las víctimas indirectas y una

secuencia de fallas institucionales en búsqueda, investigación y acceso a la verdad (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2024, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). No se trata sólo de un hecho trágico; se trata de una falla de estructura, de control y de respuesta estatal.

En clave de Filosofía del Derecho, el caso obliga a distinguir entre poder y autoridad legítima. Una autoridad no se justifica por existir, sino por actuar dentro de límites normativos y materiales que hagan posible la protección de la persona. Cuando ese deber falla de manera estructural, el análisis ya no pertenece sólo al plano penal o procesal; entra al terreno de la justificación del derecho mismo. El problema operativo de esta actividad, por tanto, consiste en interpretar el caso como una prueba de la relación entre moral y derecho, entre dignidad y legalidad, y entre norma vigente y eficacia protectora. Ahí el análisis deja de ser descriptivo y se vuelve crítico.

**Núcleo del caso seleccionado.** Ayotzinapa permite observar que una violación grave a derechos humanos no se agota en el hecho inicial de la desaparición. También incluye el deber estatal de prevenir, buscar, investigar, esclarecer, reparar y evitar la repetición. La gravedad filosófico-jurídica del caso está en que pone en duda la capacidad del derecho para limitar el poder precisamente cuando más se necesita.

## 2.2. Análisis conceptual

La Filosofía del Derecho cumple aquí una función de esclarecimiento. Ruiz Rodríguez explica que esta disciplina no se reduce a describir normas, sino que examina el fundamento, el sentido, la justicia y la obligatoriedad del derecho (Ruiz Rodríguez, 2009). Rojas-González refuerza esta idea al mostrar que el derecho necesita una reflexión sobre sus fines y sobre los criterios que permiten evaluar si el orden normativo realiza o frustra condiciones de justicia (Rojas-González, 2018). Aplicado a Ayotzinapa, esto significa que el análisis no puede quedarse en la cronología del caso: debe preguntar qué revela el hecho acerca de la racionalidad ética del sistema jurídico.

El primer concepto decisivo es la relación entre **derecho y moral**. Laun sostiene que no son idénticos, pero tampoco pueden separarse de forma absoluta, porque el derecho perdería orientación si renunciara por completo a la idea de bien, deber y respeto a la persona (Laun, 2021). Esa precisión es útil: no se trata de convertir toda valoración moral en norma jurídica, sino de reconocer que un sistema jurídico que tolere desapariciones, arbitrariedad o impunidad entra en contradicción con los mínimos éticos que hacen defendible su obligatoriedad. Por eso el caso Ayotzinapa importa filosóficamente: obliga a medir si el derecho mexicano opera como orden de justicia o sólo como estructura formal de competencia. El punto crítico es ese:

una legalidad sin orientación material puede convertirse en cobertura del fracaso institucional.

El segundo concepto es la **dignidad humana**. Desde la teoría de los derechos, Ansuátegui explica que el **Estado de derecho** sólo se justifica cuando organiza el poder para proteger a la persona y limitar la arbitrariedad (Ansuátegui Roig, 2007). Esta idea coincide con la jurisprudencia mexicana que reconoce la dignidad humana como norma jurídica fundamental y no como simple declaración ética (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2016). La consecuencia es relevante: cuando la persona es reducida a objeto de fuerza, ocultamiento o abandono institucional, no sólo se viola una regla particular; en consecuencia, se lesiona el criterio axiológico que da sentido al sistema completo. En términos prácticos, si la dignidad se quiebra, también se quiebra la pretensión del derecho de presentarse como límite legítimo del poder.

El tercer concepto es la diferencia entre **validez, eficacia y legitimidad**. En términos formales, un sistema puede contar con Constitución, leyes, jueces y procedimientos. Sin embargo, si esas estructuras no impiden el abuso o no responden con diligencia frente a él, la eficacia protectora se rompe y con ello se erosiona la legitimidad del orden jurídico (Ansuátegui Roig, 2007, Kelsen, 1982). Desde esta perspectiva, Ayotzinapa muestra que la sola existencia de normas no basta para afirmar que el derecho está cumpliendo su función. El punto crítico es si esas normas producen control real del poder y reparación para las víctimas.

## 2.3. Aplicación jurídica

En el sistema jurídico mexicano, el análisis del caso debe apoyarse en cuatro disposiciones constitucionales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026):

- **Artículo 1o.:** obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
- **Artículos 14 y 16:** prohíben la privación arbitraria de la libertad y exigen fundamentación de todo acto de autoridad.
- **Artículo 17:** reconoce el acceso a la justicia como derecho exigible y no como mera aspiración.
- **Artículo 20:** otorga derechos específicos a las víctimas dentro del proceso penal.

Bajo esta arquitectura, la desaparición de personas no representa un hecho aislado, sino un fracaso múltiple del deber estatal de protección. Esa es la razón por la que el caso no puede reducirse a una discusión técnica de expediente.

La *Ley General de Víctimas* vuelve operativas esas exigencias al establecer medidas de ayuda, asistencia, atención, verdad y reparación integral. Por su parte, la *Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas* precisa obligaciones de búsqueda, investigación y coordinación institucional frente a una de las violaciones más graves que puede sufrir la persona (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, 2024). Ambas leyes importan filosóficamente porque convierten principios abstractos en deberes concretos; es decir, traducen la dignidad y los derechos en procedimientos exigibles. Sin embargo, la existencia del procedimiento no garantiza por sí misma su activación oportuna.

La jurisprudencia de la Suprema Corte aporta otro eje útil: si la dignidad humana es una norma jurídica fundamental, entonces no puede tratarse la desaparición y la impunidad como simples fallas técnicas de gestión pública (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, 2016). La afectación alcanza la base misma del orden jurídico, porque niega a las víctimas y a sus familias el reconocimiento como fines en sí mismos. Desde esta lectura, el caso Ayotzinapa revela una ruptura simultánea de libertad personal, integridad, seguridad jurídica, verdad y justicia (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2024). Lo relevante no es únicamente que existan normas de protección, sino que el sistema sea capaz de activarlas con trazabilidad, coordinación y consecuencia real.

El criterio que considero más útil para interpretar el caso es el de un Estado constitucional orientado por derechos humanos. Su ventaja es que permite evaluar no sólo si existe una norma aplicable, sino si las instituciones responden con diligencia, racionalidad y responsabilidad. El riesgo de prescindir de este criterio es alto: el abogado podría reducir el análisis a formalidades procesales y perder de vista que el problema central consiste en controlar el poder cuando éste falla frente a la persona. Ese costo institucional se traduce en impunidad, normalización del abuso y pérdida de confianza en el derecho como forma de justicia.

### 3. Postura personal

La posición que sostengo es que el caso Ayotzinapa demuestra la insuficiencia de una lectura puramente formal del derecho. Un sistema jurídico no se defiende sólo porque tenga normas escritas, autoridades investidas o procedimientos establecidos. Se defiende cuando esas estructuras son capaces de actuar como límite frente a la arbitrariedad y como garantía efectiva para las víctimas. Si ese resultado no aparece, la Filosofía del Derecho obliga a preguntar por la legitimidad del orden, no únicamente por su vigencia.

Esta postura se justifica por una secuencia clara de causa, efecto y consecuencia. Si el

Estado concentra facultades de seguridad, investigación y persecución, entonces asume deberes reforzados de protección. Si esos deberes fallan en un caso de desaparición, el efecto inmediato es la lesión de libertad, integridad y acceso a la justicia. La consecuencia más profunda es que el derecho pierde credibilidad como instrumento racional de convivencia y control del poder. Desde mi perspectiva, ahí se encuentra el costo mayor del caso: no sólo daña a las víctimas directas e indirectas, también erosiona la confianza en la estructura jurídica que debería responder. En ese punto, la ética jurídica deja de ser complemento decorativo y se vuelve criterio profesional indispensable, como subrayan Ronquillo Armas y Singer al insistir en la responsabilidad por los efectos reales de la acción u omisión pública (Ronquillo Armas, 2018, Singer, 1995).

Para la formación como abogado, esta lectura cambia la forma de argumentar. Ya no basta con citar un artículo o nombrar un derecho vulnerado. Hay que construir una cadena completa: hecho, derecho afectado, fundamento constitucional, ley secundaria aplicable, deber institucional incumplido, impacto sobre la dignidad y exigencia de reparación. Esa forma de razonar permite decidir mejor, cuestionar actos de autoridad con mayor precisión y entender que la práctica jurídica no consiste sólo en administrar expedientes, sino en defender condiciones mínimas de humanidad frente al poder.

## 4. Conclusión

El caso Ayotzinapa permite comprender que la Filosofía del Derecho no es un plano abstracto separado de la realidad, sino una herramienta para evaluar si el orden jurídico conserva sentido cuando enfrenta sus pruebas más duras. La relación encontrada es clara: derecho, moral y dignidad no pueden analizarse por separado cuando el problema involucra desaparición de personas, impunidad y falla institucional. La Constitución, la legislación secundaria y la jurisprudencia aportan el marco normativo; la Filosofía del Derecho permite valorar si ese marco realmente cumple la función de limitar el poder y proteger a la persona.

Para el sistema jurídico mexicano, este enfoque resulta relevante porque evita dos errores frecuentes: creer que toda respuesta legal es justa por el solo hecho de ser formalmente válida, o pensar que la apelación moral basta sin mediación normativa. El criterio más útil es el de un derecho orientado por la dignidad humana y por la eficacia real de los derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, Ayotzinapa no sólo evidencia delitos y omisiones; exhibe una crisis de legitimidad cuando el Estado no logra traducir sus propios mandatos en verdad, búsqueda, justicia y reparación. Ese desajuste entre norma y operación es, precisamente, lo que vuelve indispensable una lectura filosófico-jurídica y no sólo procesal.



La consecuencia práctica de esta lectura es directa: interpretar y aplicar el derecho exige mirar simultáneamente norma, institución, víctima y poder. Ese cambio de enfoque fortalece la argumentación jurídica y convierte este reporte en una base útil para una presentación posterior, porque ya delimita el caso, el problema conceptual, el marco normativo y la postura crítica que debe sostenerse. En síntesis, el valor del trabajo no está en repetir que hubo una violación grave, sino en mostrar cómo esa violación pone a prueba todo el sistema y obliga a tomar posición frente a él.<sup>1</sup>

## Referencias

- Ruiz Rodríguez, V., Filosofía del derecho. Instituto Electoral del Estado de México, 2009.
- Rojas-González, G., Filosofía del Derecho. Universidad Católica de Colombia, 2018.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>. Texto vigente. Última reforma DOF 03-03-2026.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Recomendación no. vg 2024 sobre el caso ayotzinapa”, 2024, <https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-no-vg-2024-sobre-el-caso-ayotzinapa>. Referencia institucional del caso consultada en 2026.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf>. Texto vigente consultado en 2026.
- Laun, R., Derecho y moral. Ediciones Olejnik, jan 2021, [doi:10.5771/9789563929119](https://doi.org/10.5771/9789563929119).
- Ansuátegui Roig, F., De los derechos y el estado de derecho: aportaciones a una teoría jurídica de los derechos. Universidad Externado de Colombia, 2007.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, “Dignidad humana. constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas. jurisprudencia 1a./j. 37/2016 (10a.)”, 2016, <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012363>. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, p. 633. Registro digital: 2012363.
- Kelsen, H., Teoría pura del derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de México,

<sup>1</sup> En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.

1982.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación, 2024, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf>. Última reforma DOF 01-04-2024.

Ronquillo Armas, L. A., Ética general y profesional. Editorial Mar y Trinchera, 2 ed., 2018.

Singer, P., ed., Compendio de ética. Alianza Editorial, 1995.